



Ref: N° CAB.PCA/FPC/BWG/063../2026

Kinshasa, le 10 SEPT 2026



Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame le Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ;
 - Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ;
 - Monsieur le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ;
 - Messieurs les Membres du Conseil d'Administration du FPC
- (Tous) à Kinshasa/Gombe

Concerne : Mise au point institutionnelle consécutive à votre lettre n° 649/FPC/DG/SEC-DG/GPN/.../2026 du 07 septembre 2026 relative aux décisions du Conseil d'Administration

A Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle à Kinshasa/Gombe.

Madame le Directeur Général,

J'accuse réception de votre correspondance n° 649/FPC/DG/SEC-DG/GPN/.../2026 du 07 septembre 2026, faisant suite à ma lettre n° CAB.PCA/FPC/BNG/060/2026 du 27 juillet 2026 relative à l'indignation du Conseil d'Administration face à une position administrative contradictoire remettant en cause des résolutions régulièrement adoptées.

Après lecture attentive de votre correspondance, je me dois, en ma qualité de Président du Conseil d'Administration, d'apporter une mise au point institutionnelle, tant certaines affirmations qui y sont développées tendent à réduire la portée des prérogatives du Conseil d'Administration et à remettre indirectement en cause des décisions prises régulièrement par cet organe.

1. DU RESPECT DÛ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET À L'AUTORITÉ DE TUTELLE

Le Conseil d'Administration n'est ni un organe consultatif de la Direction Générale ni une simple chambre d'enregistrement des propositions du Directeur Général.

Il constitue un organe d'administration, d'orientation et de contrôle de l'établissement public, exerçant les compétences que lui confèrent les textes légaux et réglementaires applicables au FPC.

À ce titre, toute interprétation qui conduirait à subordonner systématiquement l'exercice des compétences du Conseil à la volonté préalable du Directeur Général aboutirait, en pratique, à une inversion de la hiérarchie institutionnelle entre l'organe délibérant et l'organe chargé de la gestion courante de l'établissement.

Votre refus annoncé d'exécuter une décision régulièrement adoptée par le Conseil soulève également une question plus grave: celle du respect des compétences de l'Autorité de Tutelle.

Lorsqu'une résolution du Conseil est soumise à l'approbation de la tutelle conformément aux textes applicables, il n'appartient pas à la Direction Générale de se substituer à cette autorité pour décider elle-même de la validité ou de l'opportunité de la résolution.

Si la tutelle dispose légalement du pouvoir d'approuver, de désapprouver ou de faire valoir ses observations dans le délai réglementaire applicable, la Direction Générale ne peut s'ériger en une seconde autorité d'approbation des décisions du Conseil d'Administration.

2. DE LA DÉCISION D'ÉVALUER LES CADRES DE COMMANDEMENT

Il convient également de rappeler un élément essentiel que votre correspondance passe sous silence.

Lors de la mise en place des cadres de commandement actuellement concernés, il avait été décidé qu'une évaluation de leurs performances serait effectuée après six (6) mois d'exercice.

Il ne s'agit donc nullement d'une démarche improvisée, arbitraire ou dirigée contre certaines personnes.

À l'expiration de cette période, le Conseil d'Administration avait le devoir institutionnel d'apprécier les résultats obtenus, notamment au regard des objectifs assignés à ces responsables et, particulièrement, de leur capacité à contribuer efficacement à la mobilisation et à la maximisation des recettes du FPC.

3. DE L'ÉVALUATION ET DES ÉLÉMENTS PROVENANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Contrairement à ce que laisse entendre votre lettre, le Conseil d'Administration n'a pas agi dans le vide.

Le Conseil, régulièrement réuni en réunion extraordinaire avec un quorum de quatre membres sur cinq (4/5), a examiné les éléments objectifs disponibles, dont des données, rapports et informations provenant de la Direction Générale elle-même.

C'est notamment sur la base de ces éléments que les insuffisances de performance des responsables concernés ont été constatées et appréciées par le Conseil.

Il paraît dès lors contradictoire que la Direction Générale invoque aujourd'hui l'absence d'éléments objectifs alors que des informations relevant de sa propre gestion ont précisément contribué à l'évaluation effectuée par le Conseil.

4. DE LA PORTÉE DE LA « PROPOSITION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL »

Votre interprétation de la notion de « proposition du Directeur Général » appelle une clarification fondamentale.

Cette proposition ne saurait être comprise comme un pouvoir de veto préalable permettant au Directeur Général d'empêcher le Conseil d'Administration d'exercer ses compétences en matière de contrôle et de gestion des cadres de commandement.

Une telle interprétation conduirait à une situation institutionnellement paradoxale : le Conseil chargé de contrôler la Direction Générale deviendrait dépendant de la volonté de la personne qu'il est précisément chargé de contrôler.

Le Conseil d'Administration serait alors réduit à une simple caisse de résonance de la Direction Générale, ce qui serait incompatible avec sa mission.

La proposition du Directeur Général doit donc s'inscrire dans le processus de mise en œuvre des orientations et décisions régulièrement arrêtées par l'organe compétent, sans pouvoir annihiler le pouvoir de contrôle du Conseil.

Lorsque, dans l'exercice de son contrôle, le Conseil constate des fautes, des insuffisances graves, une contre-performance ou une situation susceptible de compromettre les intérêts de l'établissement, il ne

peut être raisonnablement soutenu qu'il devrait demeurer inactif jusqu'à ce que le Directeur Général décide lui-même de proposer une mesure à l'égard du responsable concerné.

Ce raisonnement reviendrait à neutraliser le contrôle du Conseil.

5. DU POUVOIR DE CONTRÔLE DU CONSEIL SUR LA DIRECTION GÉNÉRALE

Il importe de rappeler que le contrôle exercé par le Conseil ne s'arrête pas aux directeurs et autres cadres de commandement.

Il porte également sur la gestion de la Direction Générale elle-même, conformément aux compétences attribuées aux organes de l'établissement.

Le Directeur Général, en sa qualité de membre du Conseil et de responsable de la gestion courante, ne saurait donc placer l'exécution des décisions du Conseil sous réserve de sa propre appréciation personnelle.

Les divergences d'interprétation doivent emprunter les voies institutionnelles prévues par les textes et, lorsque cela est nécessaire, être soumises à l'arbitrage ou à l'appréciation de l'Autorité de Tutelle.

6. DE LA QUESTION DE LA PERFORMANCE ET DE LA MOBILISATION DES RECETTES

Le Conseil d'Administration demeure particulièrement préoccupé par les performances de certaines structures opérationnelles du FPC, notamment celles directement impliquées dans la mobilisation, la taxation, le recouvrement et la sécurisation des recettes.

La faiblesse des performances observées impose au Conseil non pas de protéger des situations individuelles, mais de rechercher les responsabilités et de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts financiers de l'établissement.

Toute résistance systématique aux mécanismes d'évaluation, de contrôle, de rotation ou de responsabilisation des cadres chargés des recettes est susceptible de créer des interrogations légitimes sur l'existence éventuelle de conflits d'intérêts, de réseaux de protection ou d'autres mécanismes préjudiciables à la maximisation et à la sécurisation des recettes.

Ces interrogations doivent être objectivement vérifiées par les mécanismes de contrôle compétents plutôt que faire l'objet d'accusations non documentées.

7. DU REFUS D'EXÉCUTER UNE RÉOLUTION DU CONSEIL

Votre affirmation selon laquelle vous vous abstenez d'exécuter la décision du Conseil mérite une attention particulière.

Une divergence juridique ne peut devenir, par la seule volonté de l'organe de gestion, un mécanisme de suspension unilatérale des décisions de l'organe délibérant.

Si vous estimez qu'une résolution est contraire aux textes, il vous appartient d'en saisir les instances compétentes suivant les procédures prévues, sans vous substituer ni au Conseil d'Administration ni à l'Autorité de Tutelle.

À défaut, une telle pratique créerait un précédent particulièrement dangereux pour la gouvernance du FPC : chaque décision du Conseil pourrait être exécutée ou non selon l'appréciation personnelle de la Direction Générale.

Une telle conception est incompatible avec le fonctionnement normal d'un établissement public.

8. DE LA POSITION DÉFINITIVE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En conséquence, le Conseil d'Administration maintient les résolutions régulièrement adoptées dans le respect du quorum et des procédures applicables, sous réserve des compétences légalement reconnues à l'Autorité de Tutelle.

Je vous demande dès lors de vous conformer aux décisions régulièrement prises et ayant acquis leur caractère exécutoire conformément aux textes applicables.

Si vous persistez à considérer qu'un obstacle juridique empêche leur exécution, je vous invite à communiquer au Conseil, article par article, les dispositions légales ou réglementaires qui vous autoriseraient à suspendre ou à refuser unilatéralement l'exécution d'une résolution régulièrement adoptée et devenue exécutoire.

Le respect des textes que vous invoquez doit s'imposer à tous les organes du FPC, y compris à la Direction Générale. Il ne peut être invoqué sélectivement pour neutraliser les mécanismes de contrôle et les décisions du Conseil d'Administration.

La collaboration institutionnelle que vous appelez de vos vœux ne peut se construire que dans le respect des compétences de chaque organe, de la hiérarchie des responsabilités, de l'Autorité de Tutelle, de la transparence dans la gestion et de la primauté de l'intérêt du Fonds de Promotion Culturelle sur toute considération individuelle.

Je vous invite, en conséquence, à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l'exécution régulière des décisions concernées et préserver le fonctionnement harmonieux des organes du FPC.

Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.



Dr NGOY DIOKO Emmaný